

1500168-82.2021.8.26.0424

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariquera-Açu

Foro: Foro de Pariquera-Açu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Público acusa o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de entrega de fls.10, auto de avaliação de fls. 20/21, auto de reconhecimento de fls. 06, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariquera-Açu

Foro de Pariquera-Açu

Vara Única

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariquera-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500168-82.2021.8.26.0424 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-82.2021.8.26.0424

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2134605/2021 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 12598655 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 343/21/107
- DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2134605 - DEL.POL.PARIQUERA ACU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

LUIZ DE CAMPOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal. Segundo consta na inicial acusatória, no dia 28 de abril de 2021, por volta de 9h, na Rua dos Imigrantes Italianos, 520, Braço Magro, nesta cidade e Comarca de Pariquera-Açu/SP, LUIZ DE CAMPOS subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 02 (dois) dois pacotes contendo 02 kg (dois quilogramas) de açúcar da marca União, 02 (dois) pacotes de biscoito "Panco Cracker", 03 (três) maços de cigarro da marca "Egipt", 06 (seis) sacos de suco da marca "Tang", um filtro branco, 10 (dez) pães e 500g (quinhentos gramas) de mortadela, em prejuízo do estabelecimento comercial "Mercado Mabs"

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2021, conforme decisão de fls. 36.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 51.

Ratificado o recebimento da denúncia, conforme decisão de fls.52.

Durante a instrução foram ouvidas vítima e testemunha. O réu não apareceu na audiência apesar de intimado, razão pela qual teve a revelia decretada.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido

condenatório. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público acusa o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de entrega de fls.10, auto de avaliação de fls. 20/21, auto de reconhecimento de fls. 06, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste e restou atestada pela prova oral colhida durante a instrução, bem como pelo reconhecimento fotográfico de fls. 15 e reconhecimento realizado em juízo.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o acusado.

A vítima disse em juízo: "que estava trabalhando no caixa do Mercado no dia dos fatos. Disse que o réu, que comumente ia ao estabelecimento, fez o pedido de seus alimentos e na ocasião percebeu que ele estava alterado. Ressaltou que, após o pedido (mortadela, pão, biscoitos, etc), o acusado queria deixar o local sem pagar pelos produtos. Confrontou, dizendo que deveria pagar, momento em que o réu o ameaçou de morte e exibiu uma faca que portava. Ressaltou que não resistiu e deixou o acusado deixar o local. Asseverou que, após, encaminhou as imagens à Delegacia, quando o réu foi reconhecido. Pontuou que já conhecia o réu, o qual ia constantemente ao Mercado. Esclareceu que o prejuízo aproximado do estabelecimento foi de R\$70,00 (setenta reais)."

O investigador de polícia Alexssandro, ouvido como testemunha disse em juízo: " que a vítima chegou com a notícia do roubo, relatando que o réu entrou na Mercearia, solicitou os produtos e, na hora de passar no caixa, recusou-se a pagar. Então, o ofendido exigiu o pagamento, quando o acusado o ameaçou de morte, exibindo uma faca e conseguindo deixar o local sem pagar pelos produtos. Disse que foi à residência de Luiz e recuperou parte dos produtos, tendo notado, na ocasião, que ele aparentava estar transtornado. Ressaltou que um vizinho disse que o acusado faz uso de remédios controlados e não possui responsáveis por ele. Asseverou que não foi possível manter um diálogo com o acusado na Delegacia, em razão de seu comprometimento da saúde mental."

O réu foi declarado revel, motivo pelo qual não foi interrogado.

Analisando-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem-se que os fatos narrados na exordial acusatória restaram comprovados. A vítima reconheceu o acusado como autor do roubo e já o conhecia de outras ocasiões quando foi ao mercado comprar produtos.

Como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar pessoas inocentes.

No sentido de que o reconhecimento da vítima é importante elemento de convicção, vejamos a copiosa jurisprudência: EMENTA: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delitosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a

realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido". (STJ 5ª T AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) j. 18.04.2013 - DJe 24.04.2013).

Além disso, o investigador de polícia ouvido como testemunha confirmou que os produtos subtraídos foram localizados na casa onde o réu encontrava-se residindo. Com relação à causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII, esta restou configurada ante o crime ter sido praticado mediante uso de arma branca.

Outrossim, as circunstâncias do crime consistentes no comportamento do réu de adquirir produtos no mercado portando uma faca para ameaçar o caixa não indicam que se trata de pessoa dotada de capacidade mental reduzida a ponto de não possuir consciência da ilicitude do fato.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito de roubo, a condenação do acusado é medida de rigor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide apenas a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, VII do CP, uma vez que a ameaça ocorreu mediante uso de arma branca. Por conseguinte, aumento a pena em um terço, alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze), sanção esta que torno definitiva.

O dia-multa valerá o mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica da ré, devendo observar atualização nos moldes do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto, providência que julgo justa para a adequada punição e prevenção do crime e que guarda harmonia com a quantidade de pena aplicada e a circunstâncias judiciais negativas.

Inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal em razão do quanto de pena aplicada e o fato do crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LUIZ DE CAMPOS às penas de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º inciso VII do Código Penal.

O réu respondeu o processo em liberdade e não há requisitos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

Deixo de fixar montante mínimo para a reparação dos danos causados, porquanto "(...) A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, por ocasião da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (STJ 6ª T. AgRg no REsp 1.502.962/GO Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 01.12.2016 DJe 13.12.2016).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo: expeça-se guia de execução e (i) lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (iii) intime-se o réu para o pagamento da prestação pecuniária.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Expeça-se e cumpra-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Pariquera-Acu, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA